

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Användningsvillkor för värdefulla datamängder som innehåller personuppgifter

1. Tillämpningsområde

1.1 Nedan anges de villkor som gäller för användning av geodataprodukter som innehåller värdefulla datamängder¹ och som Lantmäteriet tillgängliggör i enlighet med 2 kap. 3 § öppna datalagen² och som innehåller personuppgifter. Villkoren omfattar både geodataprodukter som innehåller geografisk information och fastighetsinformation.

2. Bakgrund

2.1 Dessa användningsvillkor är, såvitt avser information från fastighetsregistret, uppsatta mot bakgrund av att Lantmäteriet, enligt 6 § FRL³, ska se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. Användningsvillkoren är även uppsatta mot bakgrund av att Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig enligt GDPR⁴ för den behandling av personuppgifter som tillgängliggörandet av geodataprodukterna utgör.

2.2 Dessa användningsvillkor är också uppsatta mot bakgrund av att Lantmäteriet bedömer att geodataprodukterna omfattas av immaterialrättsligt skydd enligt upphovsrättslagen⁵ som tillkommer det allmänna.

3. Villkor för användning

3.1 Geodataprodukterna tillgängliggörs enligt licensen CC BY 4.0. Läs mer om licensen på creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Det innebär att användaren fritt får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på informationen även i kommersiella sammanhang.

När användaren publicerar eller på annat sätt sprider geodataprodukterna ska följande anges:

- datakälla i form av produktnamn,

¹ Se mer om begreppet värdefulla datamängder på www.lantmateriet.se.

² Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data.

³ Lag (2000:224) om fastighetsregister.

⁴ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (GDPR).

⁵ Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

- ©Lantmäteriet,
- att informationen har bearbetats (om den har gjort det) och
- att CC BY 4.0 gäller för aktuell geodataprodukt.

Om det inte är praktiskt möjligt att ange ovanstående i direkt anslutning till geodataprodukten kan ovanstående anges eller länkas till i medföljande dokumentation, metadata eller motsvarande.

3.2 Användaren är personuppgiftsansvarig eller har annat legalt ansvar för de personuppgifter som den mottar från Lantmäteriet. Det innebär att användaren har ansvar för att behandlingen av personuppgifter följer reglerna i GDPR. Detta innebär, men är inte begränsat till, följande:

3.3 Användaren får endast behandla personuppgifter för de ändamål som angetts i ansökan och som Lantmäteriet har godkänt genom beslut.

3.4 Vid urval av information i geodataprodukterna får användaren endast ta del av sådana personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till användarens godkända behandling och ändamål (exempelvis avseende geografiskt urval).

3.5 Användaren får endast behandla (inklusive lagra) personuppgifter inom EU/EES om inte annat framgår av Lantmäteriets beslut. För att kunna använda en amerikanskt ägd molntjänst krävs att EU-kommissionens adekvansbeslut⁶ är gällande och att aktuell molntjänstleverantör omfattas av EU-U.S Data Privacy Framework.

4. Särskilda upplysningar

4.1 Användaren är införstådd med att Lantmäteriet kan komma att utföra stickprovskontroller med syftet att se till att användarens behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som angetts i ansökan och som Lantmäteriet godkänt genom beslut samt i enlighet med dessa användningsvillkor.

4.2 Om det vid en sådan stickprovskontroll eller på annat sätt framkommer att användarens behandling av personuppgifter avviker från vad som angetts i ansökan eller strider mot dessa användningsvillkor kan Lantmäteriet med stöd i 37 § förvaltningslagen (2017:900) komma att återkalla eller ändra beslutet samt stänga användarens åtkomst till geodataprodukterna. Om en amerikanskt ägd molntjänstleverantör används kan Lantmäteriet återkalla eller ändra beslutet samt stänga åtkomsten till geodataprodukterna om EU-kommissionens adekvansbeslut upphör att gälla eller om aktuell molntjänstleverantör inte längre omfattas av EU-U.S Data Privacy Framework.

⁶ COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 10.7.2023 pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the adequate level of protection of personal data under the EU-US Data Privacy Framework.

4.3 Användaren är införstådd med att Lantmäteriet förbehåller sig rätten att stänga av användare som på teknisk väg bereder sig obehörig tillgång till, stör eller på annat sätt påverkar geodataprodukterna negativt.

4.4 Användaren är införstådd med att Lantmäteriet förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl stänga åtkomsten till geodataprodukterna om krav på informationssäkerhet eller skydd för personuppgifter inte kan upprätthållas eller om det innebär risker för Sveriges säkerhet.

5. Ändring av villkoren

5.1 Lantmäteriet har rätt att ensidigt göra mindre ändringar av och tillägg till dessa användningsvillkor. Vid större ändringar och tillägg kommer användaren ges möjlighet att godkänna de nya villkoren. Aktuella användningsvillkor finns alltid tillgängliga på Lantmäteriets webbplats, www.lantmateriet.se.

6. Kontakt och Lantmäteriets personuppgiftsbehandling

6.1 Kontakt med Lantmäteriet sker via Lantmäteriets webbplats, www.lantmateriet.se/kontakt.

6.2 Vid ansökan om tillgång till geodataprodukter samlar Lantmäteriet in personuppgifter om användaren. Läs hur Lantmäteriet hanterar personuppgifter på myndighetens webbplats, www.lantmateriet.se/personuppgifter.